

1515323-97.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... da marca Samsung. Quanto ao crime de tráfico, Erick confessa a prática delitiva e isenta Israel dos fatos, afirmando que a droga era sua. Israel nega participação no crime de tráfico e não há qualquer prova produzida pela acusação que contradite a negativa do réu.

Passo a dosar a pena.

Para o réu ISRAEL CARDOSO DOS SANTOS, as circunstancias judiciais são prejudiciais ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515323-97.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515323-97.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICK MARTINS SOUZA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS

Vistos.

ISRAEL CARDOSO DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e, também, no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; e ERICK MARTINS SOUZA, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c.c. artigo 29, caput, do Código Penal. De acordo com a denúncia, no dia 05 de julho de 2022, por volta de 03:20h, na Rua Lupe Gigliotti, 35, São Domingos, nesta cidade e comarca de São Paulo, ISRAEL, previamente ajustado, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, teria subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, o veículo NISSAN/VERSA 10, de placas QOY-5J26 (fls. 18), 01 estepe/pneu sobressalente, 01 máquina de cartões Pag Seguro, 01 carteira de habilitação - CNH, 02 cartões bancários de crédito e débito, 01 aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy, bem como R\$ 120,00 em espécie, todos pertencentes à vítima Moises Oberdan da Silva.

Consta ainda da denúncia que, na mesma data, por volta de 03:34h, na Rua Manuel Bicudo de Aguirre, 100, São Domingos, nesta cidade e comarca de São Paulo, ISRAEL e ERICK, previamente ajustados, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, estariam trazendo consigo e guardando, para fins de tráfico, ou seja, para o o consumo de terceiras pessoas, substâncias que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Autos de prisão em flagrante (fls. 5/6).

Auto de reconhecimento de pessoa (fl. 20).

Auto de avaliação (fl. 23).

Auto de exibição e apreensão (fls. 24/27).

Boletim de ocorrência (fls. 34/38).

Pela decisão de fls. 57/62, a prisão em flagrante dos réus foi convertida em prisão preventiva.

Laudo de constatação (fls. 66/69).

Os réus apresentaram defesa prévia (fls. 116/118).

A denúncia foi recebida em 12 de setembro de 2022 (fls. 125/126), tendo na mesma decisão sido concedida a liberdade provisória ao réu Erick.

Laudos periciais (fls. 157/171).

Os acusados foram devidamente citados (fls. 138 e 175).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas de acusação, a vítima e interrogados os réus ao final. Na sequência, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito e autoria restaram comprovadas pelos autos de prisão em flagrante (fls. 5/6); auto de reconhecimento de pessoa (fl. 20); auto de avaliação (fl. 23); auto de exibição e apreensão (fls. 24/27); boletim de ocorrência (fls. 34/38); laudo de constatação (fls. 66/69), laudos periciais (fls. 157/171) e pela prova oral colhida em juízo e na fase policial.

Em solo policial, o réu ISRAEL CARDOSO DOS SANTOS, inicialmente, exerceu seus direitos e garantias constitucionais, em especial o de permanecer calado, manifestando o desejo de falar somente em juízo (fls.15/16). No momento de assinar o seu interrogatório, se negou em fazê-lo, solicitando dar sua versão dos fatos, dizendo que não praticou o roubo em tela, e sim no momento da abordagem policial encontrava-se em via pública, local conhecido como invasão, uma comunidade local, onde sozinho "baforava", fazendo uso de lança perfume. Momento em que foi abordado pelos policiais militares, que acusaram de ter praticado o roubo do veículo (fl. 41). Em juízo, o réu confessa a prática do roubo, afirmando que o cometeu com Matheus. Afirmar que usou arma de brinquedo para cometer o crime. Nega, contudo, qualquer relação com as drogas apreendidas com Erick. Afirmar que Matheus, seu comparsa no roubo é quem estava com arma de brinquedo. Afirmar que não agrediu a vítima e que foi ele quem pegou os bens da vítima. Afirmar que foi depois do roubo à biqueira para comprar drogas do traficante corréu, Erick.

Em solo policial, o réu ERICK MARTINS SOUZA exerceu seus direitos e garantias constitucionais, em especial o de permanecer calado, manifestando o desejo de falar somente em juízo (fls.17/18). Em juízo, o réu confessa que estava com a drogas apreendidas e as detinha para fins de tráfico. Nega participação de Israel no crime.

A vítima MOISES OBERDAN DA SILVA, em solo policial, disse ser motorista de aplicativos, proprietário do veículo Nissan/Versa, cor cinza, placa: Q0Y5J26. Afirmou que, na madrugada dos fatos, por volta das 03h20, atendeu a uma chamada para uma corrida com origem na Rua Renato Consorte e destino para a Rua Custódio Serrão. Narrou que, no local indicado, embarcaram dois supostos passageiros, um branco e um negro, e durante o trajeto pela Estrada Turística do Jaraguá, cada um portando uma arma de fogo, anunciaram o assalto, sendo o declarante deixado na praça da Rua Lupe Giglioti, onde com auxílio de um morador do local acionou o 190. Ressaltou que, com a chegada da guarnição e utilizando o aplicativo "encontrar dispositivo" no aparelho celular do Cb/PM Pascoalaloto, foi possível identificar o sinal que apontava a localização do seu aparelho celular. Pontuou que, embarcado na viatura policial, testemunhou o acompanhamento e a localização dos indiciados,

reconhecendo apenas um deles, Israel, como autor do roubo, tendo ele, declarante, durante a ação policial permanecido embarcado na viatura (fl. 28). Em juízo, a vítima reafirma o quanto dito em delegacia. Afirmar que é motorista de aplicativo e quando foi pegar um indivíduo ele já dentro do carro apresentou arma de fogo e anunciou o assalto. Disse que conseguiu reconhecer em delegacia e agora em juízo o réu como autor do crime. Afirmar que levaram tudo que ele tinha no carro, o carro, seu celular, dinheiro e cartões bancários. Pediu ajuda para um passante na rua quando foi deixado pelos assaltantes e chamou a polícia. Via rastreamento por telefone celular, localizaram o celular da vítima e os réus. Com o réu Israel foram localizados todos os bens da vítima; que sabe que a polícia encontrou drogas com o réu e outro comparsa, o réu Erik. Afirmar que os assaltantes (o réu Israel e outro indivíduo não identificado) chegaram a exigir senhas de seu celular e senhas de seus cartões. Afirmar que em delegacia, quando fez o reconhecimento, havia mais pessoas, não somente os réus. O reconhecimento foi feito a Israel.

LUIZ GUILHERME PASCOALOTO DA SILVA, policial civil, narrou que que naquela madrugada, encontrava-se como componente da viatura M-49117, momento em que foi acionado, via COPOM para atender ocorrência de roubo de veículo pela Rua Lupe Giglioti. Disse que, no local, foram atendidos pela vítima, Moisés Oberdan da Silva, motorista de aplicativo, que disse ter atendido a uma chamada de possíveis passageiros, nas proximidades da Estrada Turística do Jaraguá, tendo, então, sido abordado por dois sujeitos, um negro e um branco, este último portando uma pistola e o outro um revólver, quando anunciaram o assalto, ordenando que a vítima os conduzisse até a Rua Lupe Giglioti, onde subtraíram-lhe o veículo, aparelho celular, R\$ 120,00 (cento e vinte reais), uma máquina PagSeguro, e documentos diversos. Afirmou que o aparelho celular da vítima possuía sistema de rastreamento, de modo que, utilizando o aplicativo de seu aparelho celular, foi possível identificar o sinal da localização do aparelho celular da vítima, que apontava para a Rua Macaubas na Vila Jaraguá. Na sequência, indicou que, em patrulhamento por tal via, a guarnição se deparou com dois indivíduos, os quais ao avistarem a viatura evadiram-se do local adentrando num imóvel em construção, sendo localizados, escondidos nos fundos daquele terreno, tendo sido identificados como Israel Cardoso dos Santos e Erick Martins Souza. Ressaltou que, no momento da abordagem, Israel jogou no interior de uma fossa os dois cartões bancários da vítima Moisés, e que, em suas vestes, foram encontrados: R\$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie, a chave de ignição do veículo da vítima e um aparelho celular da marca Samsung, que Israel alega ser seu. Aduziu, ainda, que, próximo a Israel, jogado ao solo, foi encontrado um simulacro (pistola). Narrou que, após a abordagem, questionado, Israel apontou a localização do veículo da vítima, que se encontrava estacionado em via pública na Av. Jequití, duas ruas acima daquele local. Disse, ainda, que, nas vestes de Erick Martins Souza, foi localizada uma sacola contendo 10 (dez) frascos de uma substância líquida aparentando ser lança perfumes, 10 (dez) pinos "eppendorf" contendo substância branca, aparentando ser cocaína, uma folha pautada com anotações e R\$142,00 (cento e quarenta e dois reais) em espécie. Afirmou que, questionado, Erick confessou que praticava o tráfico de drogas na viela na Rua Macaubas, de onde os dois saíram e ao avistarem a viatura policial empreenderam fuga. Por fim, destacou que, durante a perseguição a pé e ao adentrarem naquela construção, ouviu um barulho de algo sendo arremessado sobre o telhado daquele imóvel, tendo conseguido recuperar o aparelho celular da vítima e uma pochete na cor preta, em cujo interior encontravam-se 56 (cinquenta e seis) porções de maconha, 67 (sessenta e sete) porções de cocaína e 52 (cinquenta e duas) porções de crack. Apontou que, questionado, Erick confessou que tais substâncias eram suas, dizendo: "a droga é minha, o celular não". Pontuou que a vítima encontrava-se na viatura da guarnição, e de pronto reconheceu Israel como um dos autores do roubo, tendo a pistola (simulacro) portada por Israel também sido reconhecida pela vítima. Por outro lado, a vítima não reconheceu Erick Martins Souza, como o outro autor do roubo. Por fim, afirmou que, algemado, ao ser embarcado no compartimento de preso da viatura, Israel Cardoso dos Santos tentou se auto lesionar batendo as mãos e pés naquele compartimento, não restando-lhe ferimentos. (fls. 29/30)

No mesmo sentido segue o depoimento policial militar de MATHEUS LUCIANO DE OLIVEIRA

BARROS (fls. 21/22).

Pois bem, a prova é contundente e conduz à condenação de Israel pelo crime de roubo e de Erick pelo crime de tráfico de entorpecentes.. A narrativa da vítima é firme e consistente, dando conta de que foi assaltado por dois indivíduos, sendo que reconheceu Israel como o indivíduo que ingressou primeiro no veículo e ostentava arma de fogo, que depois se descobriu ser de brinquedo. A vítima reconheceu o réu Israel como autor do crime tanto em delegacia quanto em juízo. Ademais, o réu confessa que praticou o roubo juntamente com um comparsa de nome Matheus e que foi ele quem pegou os bens da vítima. Os policiais militares, cujo depoimento goza de fé pública, afirmam que encontraram parte dos bens roubados da vítima com Israel, quais sejam, R\$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie, a chave de ignição do veículo da vítima e um aparelho celular da marca Samsung. Quanto ao crime de tráfico, Erick confessa a prática delitiva e isenta Israel dos fatos, afirmando que a droga era sua. Israel nega participação no crime de tráfico e não há qualquer prova produzida pela acusação que contradite a negativa do réu.

Passo a dosar a pena.

Para o réu ISRAEL CARDOSO DOS SANTOS, as circunstancias judiciais são prejudiciais ao réu, diante da grande volume de coisas subtraídas da vítima; em segunda fase, a agravante da reincidência é compensada pela confissão; em terceira fase, majora-se a pena em 1/6, em razão do crime ter sido praticado em concurso de agentes. Tendo em vista que a arma empregada se tratava de uma réplica, não será considerada para majorar a pena. Resulta pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa. Quanto ao réu Erick, as circunstâncias judiciais são neutras. Em segunda fase o réu confessou o crime e é menor de 21 anos, contudo as atenunantes não podem levar a pena para alguém do mínimo legal. Em terceira fase, de rigor o reconhecimento da minorante do artigo 33, §4º, diante da primariedade do acusado, não havendo indícios de que integre organização criminosa. Resulta pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado para Israel, ante a quantidade de pena aplicada e a gravidade em concreto das condutas, bem como de sua reincidência.

Não é cabível substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da grave ameaça praticada.

O regime inicial de cumprimento de pena para Erick é o semi-aberto, diante da quantidade de pena aplicada e de sua primariedade.

Não é cabível substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ante a quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu ISRAEL CARDOSO DOS SANTOS como incurso no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 11 dias-multa, no mínimo legal e ERICK MARTINS SOUZA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n º11.343/2006 às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semi-aberto, e 416 dias-multa, no mínimo legal. ABSOLVO o réu ISRAEL CARDOSO DOS SANTOS da imputação de tráfico de drogas.

O réu Israel não poderá recorrer em liberdade, não havendo nada que altere os motivos da prisão preventiva. Já Erick poderá recorrer em liberdade, ante a aplicação de regime semi-aberto.

Custas na forma da lei.

PRIC

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA